

한국수자원공사 상임감사위원

부 서 주 의

제 목 전문공사 용도물품청구 부적정

소 관 부 서 ○○○지사

조 치 부 서 ○○○지사

400

1. 업무 개요

○○○지사에서는 ○○다목적댐 및 부속시설(물문화관 등) 유지관리를 위해 용도물품 청구를 통해 발주하고 계약을 체결하여 준공하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제9조(건설업 등록 등)에 따르면, 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록하도록 규정하고 있으며, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에만 등록을 하지 않고 건설업을 하도록 정하고 있다¹⁾).

또한, ‘현장 전문공사 등 발주 유의사항 알림’(↔↔↔↔처-12277, 2016. 9. 21.)에 따르면 예정가격 작성이 필요한 공사 또는 제조물품을 예정가격 작성이 불필요한 기성품의 구매인 용도물품으로 청구하는 것을 금지하도록 안내한 바 있다.

1) 「건설산업기본법」 시행령 제8조(경미한 건설공사등) ①법 제9조제1항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경미한 건설공사”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사를 말한다.

2. 별표 1에 따른 전문공사를 시공하는 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사에정금액이 1천5백만 원 미만인 건설공사

한편, 「계약업무규정」 제61조(하자보수보증금)에 따라, 부서의 장은 기성 또는 준공대가를 지급할 때에는 계약상대자로부터 하자보수보증금 또는 보증서를 제출받아 하자담보 책임기간 중 정기적으로 하자검사를 해야 하고, 같은 규정 제61조(하자보수보증금)에 따라, 물품구매계약의 하자담보책임기간은 납품 완료일(시운전조건부 계약인 경우는 시운전완료일)로부터 2년, 하자보수보증금율은 계약금액의 100분의 3로 산정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그러나, ○○○지사는 15백만 원 이상의 전문공사에 해당하는 건설공사를 「계약업무규정」 제22조(견적에 의한 수의계약)에 근거하여 비전자 견적에 의한 수의계약을 진행하면서 개별업체로부터 견적서를 제출받아 최저가인 업체와 계약을 체결하였지만, 업체의 전문건설업 면허 보유 여부는 계약상대방 결정의견서 등에서 검토되지 않은 것으로 확인되며, 대가 지급 시 하자보수보증금 또는 보증서를 징구하지 않아 향후 하자 발생 시 추가 재원이 투입될 우려가 있다.

관계부서 의견 ○○○지사는 별다른 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ○○○지사장은 예정가격 작성이 필요한 공사를 예정가격 작성이 불필요한 기성품의 구매인 용도물품 방식으로 청구하지 않도록 계약관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (부서주의)